

■ 기상법 시행령 [별표 5] <개정 2026. 9. 15.>

과태료의 부과기준(제25조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날부터 소급하여 1년이 되는 날 전에 한 부과처분은 가중처분의 차수 산정 대상에서 제외한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위자의 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정하는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위반행위                                                                                  | 근거 법조문        | 과태료 금액 |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|
|                                                                                       |               | 1차 위반  | 2차 위반 | 3차 이상 위반 |
| 가. 법 제12조의3제5항을 위반하여 제공받은 기상기후 데이터 또는 이를 활용한 정보를 공표하거나 제3자에게 제공하는 경우에 그 출처를 밝히지 않은 경우 | 법 제51조 제2항제1호 | 25     | 35    | 50       |
| 나. 법 제17조 각 호 외의 부분 본문을 위반하여 예보                                                       | 법 제51조 제1항제1호 | 25     | 50    | 100      |

|                                                                |               |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----|
| 를 한 경우                                                         |               |    |    |     |
| 다. 법 제35조의3제3항에 따른 자료제출을 거부·방해 또는 기피한 경우                       | 법 제51조 제1항제2호 | 30 | 50 | 100 |
| 라. 법 제36조의2제3항을 위반하여 제공받은 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우에 그 출처를 밝히지 않은 경우 | 법 제51조 제2항제2호 | 25 | 35 | 50  |